

Test Bloque A4 #4

Actualizado el 18/03/2026

1. Según la normativa vigente de protección de datos, ¿quien o quienes no están sujetos al régimen sancionador?

- a) Los responsables de los tratamientos.
- b) Los delegados de protección de datos.
- c) Los encargados de los tratamientos.
- d) Las entidades de certificación.

2. Respecto de la Ley 56/2007, señale la afirmación incorrecta:

- a) Se incluirán en los proyectos de infraestructuras de interés general canalizaciones para el despliegue de redes de comunicaciones, así como se preverán las instalaciones para asegurar la cobertura de comunicaciones móviles.
- b) Se especifica la creación de una base de datos sobre servicios de la sociedad de la información de comunicaciones electrónicas en España.
- c) En la oferta pública de contratación electrónica de transparencia garantizada no es necesario que una vez concluido el proceso la empresa informe a los participantes de la decisión adoptada.
- d) Aclara la valoración de la firma electrónica en juicio.

3. En los orígenes teóricos del término gobernanza se encuentra:

- a) Peters
- b) Hollingsworth
- c) Manuel Castells
- d) Gaebler

4. El artículo 97.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que regula la prescripción de las faltas y sanciones disciplinarias, estas serán:

- a) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves a los seis meses.
- b) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.
- c) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.
- d) -

5. Según el Libro Blanco de la Gobernanza Europea de 2001, los principios de buena gobernanza son los siguientes:

- a) La ética pública, la participación, la transparencia, la eficacia y la coherencia.
- b) La transparencia, la participación y la colaboración.
- c) La participación, la colaboración, la transparencia, la rendición de cuentas y la eficacia.
- d) La apertura, la participación, la responsabilidad, la eficacia y la coherencia.

6. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:

- a) Los funcionarios de carrera tendrán derecho a un período de excedencia de duración superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción, o de cada menor sujeto a guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.
- b) Los funcionarios de carrera tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción, o de cada menor sujeto a guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.
- c) Los funcionarios de carrera tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a dos años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción, o de cada menor sujeto a guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.
- d) Los funcionarios de carrera tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a cuatro años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción, o de cada menor sujeto a guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.

7. En cumplimiento de la Ley 25/2007, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones:

- a) Los operadores deben conservar el contenido de las comunicaciones.
- b) El deber de conservación se extiende a los datos relativos a las llamadas infructuosas.
- c) La obligación de conservación de datos impuesta cesa a los cuatro meses computados desde la fecha en que se haya producido la comunicación.
- d) El plazo de ejecución de la orden de cesión será el fijado por la resolución judicial. Si no se establece otro plazo distinto, la cesión deberá efectuarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de las 8:00 horas del día laborable siguiente a aquél en que el sujeto obligado reciba la orden.

8. Según la ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, se entiende por emprendedor:

- a) Aquella persona física que va a desarrollar o está desarrollando una actividad económica productiva.
- b) Aquella persona, independientemente de su condición de persona física o jurídica, que va a desarrollar una actividad económica productiva.
- c) Aquella persona, independientemente de su condición de persona física o jurídica, que va a desarrollar o está desarrollando una actividad económica productiva.
- d) Ninguna de las anteriores.

9. De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos personales:

- a) El consentimiento tácito del interesado es condición legítima para el tratamiento de sus datos personales.
- b) Las Administraciones Públicas, por su propia naturaleza, no están obligadas a recabar el consentimiento para el tratamiento de datos personales.
- c) El responsable del tratamiento, cuando el tratamiento de datos personales sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal, no está obligado a recabar el consentimiento del interesado.
- d) El consentimiento expreso es genérico e independiente de las actividades de tratamiento y de los fines de éstas.

10. Según el artículo 14 de la Ley 20/2013, la autoridad competente proponente de una norma tiene la obligación:

- a) Poner el texto del proyecto de norma a disposición del resto de autoridades a través del sistema de intercambio electrónico de información.
- b) Poner a disposición del resto de autoridades, a través del sistema de intercambio electrónico de información, los informes o documentos que permitan su adecuada valoración, incluyendo en su caso la memoria del análisis de impacto normativo.
- c) La a y b son correctas.
- d) Ninguna es correcta.

11. Respecto a los Planes de Gobierno Abierto en España, señale la opción correcta:

- a) Son una obligación constitucional.
- b) Su elaboración es un compromiso adquirido por nuestro país al participar en la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP).
- c) Son normas reglamentarias que dan cumplimiento a los objetivos de transparencia y buen gobierno de la Ley 19/2013.
- d) No se ha aprobado todavía ningún Plan de Gobierno Abierto en España.

12. La crisis de la burocracia dio paso a:

- a) Gobernanza
- b) Gobierno Abierto
- c) Management
- d) Open Data

13. ¿Cuál de los siguientes principios es característico del modelo burocrático de gestión pública?:

- a) El principio de transparencia.
- b) El principio de participación ciudadana.
- c) El principio de orientación al cliente.
- d) El principio de seguridad jurídica.

14. ¿Cuántos ejes estratégicos tiene el Plan España Digital 2025?

- a) 10
- b) 7
- c) 8
- d) 9

15. El mercado único digital se basa en tres pilares. Señale cuál NO es uno de los tres pilares:

- a) Mejorar el acceso de consumidores y empresas a los bienes y servicios digitales en toda Europa.
- b) Promover la actualización de las normas de accesibilidad hacia WCAG 3.0 por una sociedad más incluyente.
- c) Creación de las condiciones adecuadas y la igualdad de condiciones para que las redes digitales y los servicios innovadores puedan florecer.
- d) Maximizar el potencial de crecimiento de la economía digital.

16. Se regirán por su normativa específica, según la ley 34/2002, las siguientes actividades y servicios de la sociedad de la información, excepto:

- a) Notarios
- b) Registradores
- c) Agentes de bolsa
- d) Procuradores

17. ¿Cuál de las siguientes no es una prioridad propuesta por la Estrategia Europa 2020?

- a) Crecimiento sostenible
- b) Crecimiento inteligente
- c) Crecimiento digital
- d) Crecimiento integrador

18. Respecto a la Comisión de Estrategia TIC de la Administración General del Estado, señale la respuesta correcta:

- a) Está adscrita al Ministerio de la Presidencia y es el órgano encargado de la definición de la aplicación de la Estrategia TIC de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.
- b) Impulsa la colaboración y cooperación con las comunidades autónomas y las entidades locales para la puesta en marcha de servicios interadministrativos integrados.
- c) Define las prioridades de inversión en materias TIC bajo un convenio marco de colaboración con la Dirección General de Patrimonio del Estado.
- d) Elevará semestralmente, a través de su Presidente, un informe al Consejo de Ministros, en el que se recogerá el estado de la transformación digital de las Administraciones Públicas.

19. Según el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, al respecto del derecho de acceso a la información pública, señale la afirmación correcta:

- a) El derecho de acceso a la información pública no puede ser limitado.
- b) Podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio a las Administraciones Públicas por conocer la identidad de sus empleados públicos.
- c) Podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
- d) Podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio a las Administraciones Públicas por generar descrédito para su imagen pública.

20. La competencia para la imposición de sanciones según la Ley de Transparencia, corresponderá:

- a) Al Ministro de Hacienda y Función Pública cuando el responsable sea un alto cargo de las Administraciones Públicas.
- b) Al Consejo de Ministros cuando el alto cargo tenga la condición de miembro del Gobierno o Secretario de Estado.
- c) Al Consejo de Ministros cuando el responsable sea un alto cargo de la Administración General del Estado.
- d) Al Ministro de Hacienda y Función Pública cuando el alto cargo tenga la condición de miembro del Gobierno o Secretario de Estado.

21. ¿Qué papel desempeñan las pruebas de concepto (PoC) en la toma de decisiones sobre el equipamiento hardware y software en las administraciones públicas?:

- a) Las PoC no son relevantes para la toma de decisiones tecnológicas en el sector público.
- b) Las PoC se utilizan para validar la viabilidad de una solución antes de su implementación a gran escala.
- c) Las PoC son exclusivamente responsabilidad del personal de TI y no involucran a otros departamentos.
- d) Las PoC son obligatorias antes de cualquier compra de hardware o software.

22. Según la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio electrónico, la resistencia a la inspección de los funcionarios, ¿cómo está considerada?

- a) Infracción muy grave
- b) Infracción grave
- c) Infracción leve
- d) No se considera infracción

23. De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. quienes se encuentren en situación de servicios especiales percibirán las retribuciones:

- a) Del puesto o cargo que desempeñen.
- b) Del puesto de trabajo de origen.
- c) Las básicas del puesto de trabajo de origen y las complementarias del de destino.
- d) Las que elija voluntariamente el funcionario.

24. ¿A qué Ministerio está adscrito el Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas?:

- a) Al Ministerio de Política Territorial.
- b) Al Ministerio de Hacienda y Función Pública.
- c) Al Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
- d) Al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

25. Indique, de entre los siguientes, cuál sería un objetivo y su compromiso del IV Plan de Gobierno Abierto:

- a) Sensibilización y Formación: Observatorio sobre Gobierno Abierto.
- b) Sensibilización y Formación: Huella normativa.
- c) Sensibilización y Formación: Impulso de datos abiertos.
- d) Sensibilización y Formación: Empoderamiento Digital.

26. De acuerdo con la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, la prestación de servicios de la sociedad de la información:

- a) Estará sujeta a autorización previa
- b) No estará sujeta a autorización previa
- c) No estará sujeta a autorización previa, salvo para servicios relacionados con la salud
- d) No estará sujeta a autorización previa, salvo para servicios relacionados con la juventud y la infancia

27. En el marco de la función gerencial en las Administraciones Públicas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor el papel de la innovación como elemento integrante de la gestión pública moderna?

- a) La innovación es ajena a la función gerencial, ya que esta se limita exclusivamente al cumplimiento estricto de normas y procedimientos burocráticos tradicionales.
- b) La función gerencial incorpora la innovación como herramienta estratégica para mejorar la eficiencia, la eficacia y la orientación al ciudadano, fomentando la experimentación, la adopción de nuevas tecnologías y la generación de valor público mediante prácticas creativas y disruptivas.
- c) La innovación solo corresponde a los órganos políticos y no a los gestores públicos, que deben limitarse a ejecutar las directrices sin introducir cambios en los procesos.
- d) La función gerencial prioriza la estabilidad y la predictibilidad, por lo que la innovación se considera un riesgo innecesario que debe evitarse para garantizar la continuidad administrativa.

28. Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos y su Adjunto serán nombrados por:

- a) El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia.
- b) El Ministerio de Justicia, a propuesta del Gobierno.
- c) El Consejo Consultivo.
- d) El Delegado de Protección de Datos.

29. En relación al Delegado de Protección de datos, es falso:

- a) El delegado de protección de datos siempre formará parte de la plantilla del responsable o del encargado del tratamiento.
- b) El responsable o el encargado del tratamiento publicarán los datos de contacto del delegado de protección de datos y los comunicarán a la autoridad de control.
- c) Cuando el responsable o el encargado del tratamiento sea una autoridad u organismo público, se podrá designar un único delegado de protección de datos para varias de estas autoridades u organismos, teniendo en cuenta su estructura organizativa y tamaño.
- d) El responsable y el encargado del tratamiento garantizarán que el delegado de protección de datos no reciba ninguna instrucción en lo que respecta al desempeño de dichas funciones. No será destituido ni sancionado por el responsable o el encargado por desempeñar sus funciones. El delegado de protección de datos rendirá cuentas directamente al más alto nivel jerárquico del responsable o encargado.

30. Según el artículo 10 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, ¿en qué circunstancia NO se nombraría un funcionario interino?

- a) Para la ejecución de un programa de carácter temporal de 35 meses.
- b) Por acumulación de tareas durante 10 meses.
- c) Cuando una plaza vacante no pueda cubrirse por un funcionario de carrera.
- d) Cuando haya que cubrir una baja por maternidad de una funcionaria de carrera.

31. El Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE), gestionado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo:

- a) Permite realizar, de forma telemática, los trámites de constitución y puesta en marcha de todas las empresas que vayan a ejercer su actividad en el territorio nacional.
- b) Permite realizar, de forma telemática, los trámites de apoderamiento y gestiones notariales necesarias para la puesta en marcha de las empresas.
- c) Permite realizar de forma telemática, los trámites de constitución y puesta en marcha de Sociedades Limitada Nueva Empresa (SLNE), Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL o SL), o Empresarios Individuales (Autónomos).
- d) Es una plataforma para la información del emprendedor que se utiliza en los Puntos de Atención al Emprendedor (PAEs), no permitiendo la realización de trámites online.

32. El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla:

- a) El interesado impugne la exactitud de los datos personales, durante un plazo que permita al responsable verificar la exactitud de los mismos
- b) El tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos personales y solicite en su lugar la limitación de su uso
- c) El responsable ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento, pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones;
- d) Todas las anteriores son verdaderas

33. Según el artículo 59 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, ¿qué porcentaje de las plazas de una oferta de empleo público debe reservarse para personas con discapacidad intelectual?

- a) 0,01
- b) 0,02
- c) 0,07
- d) 0,1

34. En el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el permiso de lactancia se prevé para el caso de hijos menores de:

- a) Nueve meses.
- b) Dieciocho meses.
- c) Seis meses.
- d) Doce meses.

35. Una de las siguientes categorías datos personales no es de las denominadas categorías especiales:

- a) Origen racial o étnico.
- b) Afiliación sindical.
- c) Infracciones penales.
- d) Vida sexual.

36. Según la estrategia para el crecimiento y el empleo Europa 2020, ¿Cuáles de las siguientes prioridades no se encuentra entre las 3 fundamentales definidas en la misma?

- a) Crecimiento tecnológico.
- b) Crecimiento inteligente.
- c) Crecimiento sostenible.
- d) Crecimiento integrador.

37. De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el funcionario de carrera se define como:

- a) Todo el que, por disposición inmediata de la Ley, o por elección o por nombramiento de Autoridad competente, participe en el ejercicio de funciones públicas.
- b) Aquel que, en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas.
- c) Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.
- d) Todo aquel que, desde su posición en una Administración Pública, sirva los intereses generales de los ciudadanos desempeñando una función retribuida.

38. Cuando la solicitud de acceso a la información pública no identifique de forma suficiente la información:

- a) Se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de 10 días naturales
- b) Se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de 10 días hábiles
- c) Se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de 20 días hábiles
- d) Se rechazará la solicitud

39. El Plan de Acción sobre Administración Electrónica de la Unión Europea 2016-2020, para la aceleración de la transformación digital de la administración, establece medidas de acción sobre:

- a) Versión digital por defecto; principio de solo una vez; integradores accesibles; abiertos y transparentes; transfronterizos; interoperativos; seguros y fiables.
- b) Modernizar la administración pública con las TIC; hacer posible la movilidad transfronteriza mediante servicios públicos digitales interoperables; facilitar la interacción digital con ciudadanos y empresas.
- c) Capacitar a los ciudadanos y empresas; reforzar el Mercado Interior; mejorar la eficiencia y eficacia de los gobiernos y las administraciones; crear las condiciones previas para el desarrollo de la administración electrónica.
- d) Neutralidad tecnológica y adaptabilidad; interoperabilidad; usabilidad; proporcionalidad.

40. ¿Cuál de las siguientes iniciativas de la Estrategia Europa 2020 hace referencia al objetivo de crecimiento sostenible?

- a) Juventud en movimiento.
- b) Una Europa que utilice eficazmente los recursos.
- c) Plataforma Europea contra la pobreza.
- d) Agenda Climática para Europa.

41. A nivel departamental, ¿quién es el responsable de la coordinación interna para llevar a cabo la transformación digital?

- a) Las CMADs (Comisión Ministerial de Administración Digital)
- b) La CETIC
- c) La Secretaría General de Administración Digital
- d) El MHFP

42. La Agencia Española de Protección de Datos se rige, entre otros, por:

- a) El Capítulo I del Título VII de la LOPDGDD y el Real Decreto 389/2021 por el que se aprueba su Estatuto.
- b) El Título V de la LOPDGDD y el RD 428/1993 por el que se aprueba su Estatuto.
- c) El Título V de la LOPDGDD y el RD 389/2021 por el que se aprueba su Estatuto.
- d) El Capítulo I del Título VII de la LOPDGDD y el Real Decreto 428/1993 por el que se aprueba su Estatuto.

43. El modelo de liderazgo que se caracteriza por utilizar las recompensas y los castigos es:

- a) Transaccional
- b) Transformacional
- c) Coercitivo
- d) Ejemplar

44. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales, en relación con la oferta directa a niños de servicios de la sociedad de la información, reconoce:

- a) 14 años como la edad límite para que el consentimiento del menor sea válido para el tratamiento de sus datos personales, siempre que haya prestado su consentimiento expreso y tenga capacidad de obrar plena para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento.
- b) 16 años como la edad límite para que el consentimiento del menor sea válido para el tratamiento de sus datos personales, siempre que haya prestado su consentimiento expreso y tenga capacidad de obrar plena para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento.
- c) La edad del menor no es el dato determinante, solo es lícito el consentimiento del menor si consta el del titular de la patria potestad o tutela.
- d) No es lícito el tratamiento de datos personales de un menor basado en su consentimiento.

45. A falta de una decisión de adecuación por parte de la Comisión, los responsables o encargados del tratamiento podrán realizar transferencias de datos a terceros países u organizaciones internacionales sin necesidad de autorización de la AEPD cuando ofrezcan garantías adecuadas si son aportadas (señale la respuesta incorrecta):

- a) mediante cláusulas contractuales entre el responsable o el encargado y el responsable, encargado o destinatario de los datos personales en el tercer país u organización internacional
- b) mediante un instrumento jurídicamente vinculante y exigible entre las autoridades u organismos públicos
- c) mediante normas corporativas vinculantes
- d) mediante un mecanismo de certificación aprobado y conforme a la normativa del RGPD, junto con compromisos vinculantes y exigibles del responsable o el encargado del tratamiento en el tercer país

46. No están comprendidos en el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno:

- a) La Administración General del Estado.
- b) Las entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia, vinculados o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas, incluidas las Universidades Públicas.
- c) La Casa de Su Majestad el Rey, en relación con sus actividades no sujetas a Derecho Administrativo.
- d) Las entidades que integran la Administración Local.

47. Indique la respuesta correcta de acuerdo con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

- a) Cuando se presentase ante la autoridad de control competente una reclamación, esta deberá evaluar su admisibilidad a trámite
- b) Cuando se presentase ante la Agencia Española de Protección de Datos una reclamación, esta deberá evaluar su admisibilidad a trámite
- c) La admisión o inadmisión a trámite de una reclamación, deberá notificarse al reclamante en el plazo de un mes
- d) Si no se notificara al reclamante la admisión o inadmisión a trámite de una reclamación en el plazo de un mes esta se entenderá rechazada

48. Según la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, los datos de tráfico deben retenerse por un periodo de:

- a) doce meses computados desde la fecha en que se haya producido la comunicación. Reglamentariamente, previa consulta a los operadores, se podrá ampliar o reducir el plazo de conservación para determinados datos o una categoría de datos hasta un máximo de dos años o un mínimo de seis meses
- b) doce meses computados desde la fecha en que se haya producido la comunicación. Reglamentariamente, previa consulta a los operadores, se podrá ampliar o reducir el plazo de conservación para determinados datos o una categoría de datos hasta un máximo de dieciocho meses o un mínimo de seis meses
- c) La Ley lo fijará reglamentariamente
- d) 12 meses mínimo para los proveedores de redes (carriers) y 24 meses mínimo para los proveedores de acceso a internet y de alojamiento

49. Según el Estatuto Básico del Empleado Público los funcionarios de carrera que sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado superior a seis meses en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional serán declarados en situación de:

- a) Servicios Especiales.
- b) Servicio Activo.
- c) Servicio en otras Administraciones Públicas.
- d) Excedencia.

50. ¿Cuál de las siguientes características define mejor los principios fundamentales de la Nueva Gestión Pública (NGP), surgida en los años 80-90 como respuesta a la crisis de la burocracia tradicional?

- a) Mayor centralización de decisiones, aumento del número de funcionarios y énfasis en la estabilidad del empleo público.
- b) Orientación a resultados, introducción de mecanismos de mercado (competencia, externalización), medición del desempeño, descentralización y gestión por objetivos.
- c) Refuerzo del modelo burocrático weberiano con más reglas formales y mayor jerarquía para garantizar imparcialidad.
- d) Eliminación total de la accountability y sustitución del control por confianza absoluta en los gestores públicos.

51. ¿Cuál es la duración del mandato tanto de la Presidencia como la del Adjunto a la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos?

- a) cinco años y puede ser renovado para otro período de igual duración.
- b) cuatro años sin que pueda ser renovado en ningún caso.
- c) seis años sin que pueda ser renovado en ningún caso.
- d) cuatro años y puede ser renovado para otro período de igual duración.

52. De acuerdo al Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios/as de carrera pierden su condición de tal, entre otros, en el siguiente supuesto:

- a) Por sanción de demérito.
- b) Por excedencia forzosa.
- c) Por incapacidad temporal.
- d) Por renuncia a la condición de funcionario.

53. Se entiende por firma electrónica avanzada:

- a) Firma electrónica que permite la identificación del signatario y ha sido creada por medios que éste mantiene bajo su exclusivo control, de manera que esté vinculada únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere
- b) Conjunto de datos, en forma electrónica, anejos a otros datos electrónicos o asociados funcionalmente a ellos, como medio para identificar formalmente al autor del documento que la recoge
- c) Certificación electrónica que vincula unos datos de verificación de firma a un signatario y confirma su identidad
- d) Firma electrónica que permite la identificación del signatario y ha sido creada por medios que éste puede utilizar, con un alto nivel de confianza, bajo su exclusivo control, de manera que esté vinculada únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere

54. Los funcionarios de carrera que sean designados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas serán declarados en situación de:

- a) Servicios especiales.
- b) Servicio activo.
- c) Servicio en otras Administraciones públicas.
- d) Excedencia.

55. La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, ha definido un marco para impulsar la mejora continua de los servicios públicos en la Administración General del Estado constituido por seis programas. ¿Cuál de los siguientes es uno de esos programas?

- a) Programa de análisis estructural del organismo.
- b) Programa de evaluación de los costes del servicio público.
- c) Programa del EFQM.
- d) Programa de Reconocimiento (Certificación de Organizaciones y Premios).

56. Conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, los empleados públicos tienen, entre otros, el siguiente derecho individual que se ejerce de forma colectiva:

- a) Al ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de servicios esenciales de la comunidad.
- b) A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, laboral y familiar.
- c) A recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- d) A la libre asociación profesional.

57. Sin perjuicio de los requisitos que en materia de información se establezcan en la materia vigente, el prestador de servicios de la sociedad de la información ofrecerá de manera permanente, fácil, directa y gratuita, una serie de información. ¿Cuál NO está incluido en esta obligación, según la Ley 34/2002, de 11 de julio?

- a) Nombre o denominación social.
- b) Si la profesión está regulada, los datos del Colegio Profesional al que pertenece.
- c) Los códigos de conducta a los que, en su caso, esté adherido.
- d) Un número de teléfono donde poder establecer una comunicación directa con el prestador.

58. La Subdirección General de Inspección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos tiene la función de comprobar la legalidad de los tratamientos de datos y:

- a) Actúa únicamente ante una denuncia de un afectado.
- b) Actúa únicamente ante una denuncia de un afectado o en supuestos de alarma social.
- c) En ningún caso puede actuar de oficio.
- d) Puede actuar dentro de un plan de inspección de oficio.

59. Según Mark H. Moore las técnicas de dirección pública más importantes son:

- a) El establecimiento de la misión, visión y valores de la organización.
- b) La estrategia organizativa y la gestión política.
- c) La nueva gestión pública y la gobernanza.
- d) Liderazgo y participación.

60. En relación a la protección de datos en la nube, ¿qué se debe garantizar según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales respecto al almacenamiento de datos fuera de la Unión Europea?

- a) No existen restricciones si el proveedor es conocido.
- b) Que los datos solo puedan almacenarse en países con un nivel adecuado de protección de datos reconocido por la Unión Europea.
- c) Que los datos sean accesibles sin restricciones para cualquier ciudadano de la UE.
- d) Que los datos puedan ser transferidos a cualquier país sin autorización del titular.

61. El Gobierno Abierto basado en la utilización de las TIC para favorecer la transparencia y apertura tiene su origen en:

- a) En la investidura de 2009 del Presidente Barack Obama.
- b) En las reformas sobre transparencia de los países nórdicos de los años 80.
- c) En las reformas de Inglaterra de los años 70.
- d) En el libro blanco de la Gobernanza de 2001.

62. En relación al esquema de certificación del Delegado de Protección de Datos:

- a) La AEPD como propietario del Esquema es responsable de promover su desarrollo, revisión y validación continua y autoriza al resto de agentes que forman parte del mismo.
- b) La AEPD designa a la Entidad de Acreditación (ENAC) como organismo único para la acreditación de las entidades de certificación.
- c) La acreditación de las instituciones de certificación podrá ser llevada a cabo por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC)
- d) Todas las anteriores son verdaderas.

63. El desempeño de funciones que implican el ejercicio de potestades públicas o salvaguardia de los intereses generales del Estado puede asumirse por:

- a) Los empleados públicos.
- b) Los funcionarios de carrera.
- c) Personal laboral fijo y funcionario de carrera.
- d) Personal laboral y funcionario de carrera.

64. La actual ley de Protección de datos de carácter personal es la:

- a) Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.
- b) Ley orgánica 3/2018, de protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.
- c) Ley orgánica 3/2018, de protección de Datos Personales y garantía de otros Derechos Fundamentales.
- d) Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y garantía de otros Derechos Fundamentales.

65. El nivel M3 de desarrollo de los empleados en el liderazgo situacional es:

- a) No saben y no quieren
- b) Saben y quieren
- c) Saben pero no quieren
- d) No saben y quieren

66. El R.D. 209/2003 regula:

- a) Los registros telemáticos
- b) Las notificaciones telemáticas
- c) La utilización de medios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos
- d) Todas las anteriores son correctas

67. Según dispone el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea:

- a) Mayor de 15 años
- b) Mayor de 14 años
- c) Mayor de 18 años
- d) Mayor de 16 años

68. Cuál de las siguientes afirmaciones NO representa alguno de los principios relativos al tratamiento de datos personales que establece el RGPD: Los datos personales serán...

- a) recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos.
- b) tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado.
- c) adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados.
- d) conservados durante el tiempo declarado por el responsable en base a sus intereses.

69. De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, el Delegado de Protección de Datos:

- a) Podrá ser destituido o sancionado en el desempeño de sus funciones por el responsable del tratamiento, exclusivamente.
- b) Podrá ser destituido o sancionado en el desempeño de sus funciones por el responsable del tratamiento o por el encargado del tratamiento.
- c) No será destituido ni sancionado por el responsable o el encargado por desempeñar sus funciones.
- d) Podrá ser destituido o sancionado en el desempeño de sus funciones por el encargado del tratamiento, exclusivamente.

70. Los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales:

- a) Cuando sean designados como personal eventual, en todo caso.
- b) Cuando se encuentren en situación de excedencia voluntaria, por prestación de servicios en otras Administraciones.
- c) Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales.
- d) Cuando se encuentren en situación de excedencia voluntaria por prestación de servicios en otras Administraciones, siempre que no opten por permanecer en la situación de servicio activo.

71. En relación a la notificación de brechas de seguridad:

- a) De forma general deberá notificarse a la autoridad de control en el plazo de 72 horas.
- b) En menos de 72 se debe ofrecer toda la información al respecto de la brecha de seguridad, así como la solución aportada.
- c) Se da detalle sobre cómo actuar ante una brecha de seguridad en la Instrucción Técnica de Seguridad sobre la Auditoría de Sistemas.
- d) El interesado debe ser notificado de toda incidencia que sufran sus datos personales.

72. Según la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas:

- a) El personal comprendido en el ámbito de esta Ley, no podrá ejercer ninguna otra actividad profesional
- b) El personal comprendido en el ámbito de esta Ley podrá ejercer otra actividad profesional siempre y cuando obtenga la autorización correspondiente
- c) El personal comprendido en el ámbito de esta Ley podrá ejercer otra actividad profesional en una empresa privada, en asuntos en los que haya intervenido en los dos últimos años por razón del puesto público, siempre que no interfiera con el horario de su puesto público.
- d) Existe una serie de actividades que quedan exceptuadas del régimen de incompatibilidades.

73. Cuáles de las siguientes condiciones debe cumplir el consentimiento del interesado:

- a) Debe utilizar un lenguaje técnico y jurídico con el fin de explicar exactamente los términos de este.
- b) Puede ser retirado por el interesado en los periodos establecidos por el Responsable, siendo al menos posible dos veces al año.
- c) Debe utilizar un lenguaje claro y sencillo, de forma que el mensaje resulte inteligible y de fácil acceso.
- d) La retirada del consentimiento debe hacerse de forma presencial para asegurar la identidad del solicitante.

74. La Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno ha establecido el derecho:

- a) Al acceso a la información pública, en desarrollo de los términos ya previstos por la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las AAPP.
- b) Al acceso a la información pública, por primera vez en nuestra legislación positiva.
- c) Al acceso a la información pública a través del portal de transparencia.
- d) Al acceso a la información pública, con las limitaciones derivadas del posible perjuicio para la defensa, seguridad nacional o funciones administrativas de inspección, entre otras.

75. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece que el acceso a la información pública se realizará:

- a) Preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio, en un plazo no superior a diez días.
- b) Exclusivamente por vía electrónica, en un plazo no superior a diez días.
- c) Siempre por vía electrónica y se notificará por correo ordinario al domicilio designado por el interesado en un plazo no superior a quince días.
- d) Por vía electrónica salvo que el interesado designe otro medio, en un plazo no superior a cinco días.

76. Según el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, ¿cuál NO es un vocal de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno?

- a) Un representante de la Administración local.
- b) Un representante del Tribunal de Cuentas.
- c) Un representante del Defensor del Pueblo.
- d) Un representante de la Agencia Española de Protección de Datos.

77. Considerando los derechos digitales en el ámbito laboral regulados en los artículos 87 a 90 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales podemos afirmar que:

- a) El empleador podrá acceder a los contenidos derivados del uso de medios digitales facilitados a los trabajadores a cualquiera de los efectos que estime pertinentes.
- b) Los empleadores en ningún caso podrán tratar las imágenes obtenidas a través de sistemas de cámaras o videocámaras para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores.
- c) Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital.
- d) Los empleadores no podrán tratar los datos obtenidos a través de sistemas de geolocalización para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores.

78. En relación a la Evaluación de Impacto en la protección de datos (EIPD):

- a) es un proceso concebido para describir el tratamiento de datos que se pretende realizar, evaluar su necesidad y proporcionalidad y ayudar a gestionar los riesgos derivados del tratamiento de datos personales determinando las medidas para abordarlos.
- b) Hay que realizarlo siempre que se realizan tratamiento de datos personales.
- c) Se lleva a cabo una vez que se ha producido un incidente sobre un tratamiento para evitar su repetición futura.
- d) Sirve para revisar si es correcta la definición de medidas de seguridad aplicadas y es la razón por la que se realiza una vez iniciado el tratamiento.

79. La aprobación del Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos se realizó a través de:

- a) R.D. 156/1996 de 2 de Febrero.
- b) R.D. 428/1993 de 26 de Marzo.
- c) R.D. 389/2021, de 1 de junio
- d) La Ley 30/1992 de 26 de Noviembre.

80. ¿Las cesiones de datos personales entre Administraciones Públicas, para el ejercicio de competencias distintas pueden realizarse?

- a) En todo caso
- b) Cuando lo habilite una norma con rango formal de Ley
- c) Basta una autorización en una norma reglamentaria
- d) Nunca

81. Según el artículo 23 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de derechos digitales, el tratamiento de datos personales que tenga por objeto evitar el envío de comunicaciones comerciales a quienes hubiesen manifestado su negativa u oposición a recibirlas será:

- a) Lícito
- b) Constitutivo de delito
- c) Constitutivo de una infracción administrativa
- d) Una mera irregularidad administrativa.

82. En relación con el Programa Kit digital aprobado por la Orden ETD/1498/2021, de 29 de diciembre, indique cuál de las siguientes respuestas es INCORRECTA:

- a) Va dirigido a pequeñas empresas, microempresas y trabajadores autónomos.
- b) Su objetivo es conseguir un avance en el nivel de madurez digital empresarial.
- c) Está gestionada por Red.es, adscrita a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.
- d) La ayuda es recibida por el beneficiario final.

83. Según el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, las funcionarias en situación de excedencia por violencia de género:

- a) Tendrán derecho a percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo, durante los dos primeros meses.
- b) Tendrán derecho a percibir las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo durante los dos primeros meses.
- c) Tendrán derecho a percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo durante los seis primeros meses.
- d) Tendrán derecho a percibir las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo durante los seis primeros meses.

84. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea:

- a) Mayor de 18 años
- b) Mayor de 13 años
- c) Mayor de 16 años
- d) Mayor de 14 años

85. ¿Qué sociólogo definió y sistematizó el modelo ideal de burocracia como forma racional-legal de organización, caracterizada por jerarquía, especialización, reglas impersonales y eficiencia técnica, en el marco de la administración moderna?

- a) Frederick Taylor
- b) Henri Fayol
- c) Max Weber
- d) Elton Mayo

86. En relación con los principios de protección de datos desde el diseño y por defecto, ¿cuál de las siguientes medidas NO se propone en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 para cumplirlos?

- a) Reducir al máximo el tratamiento de datos personales.
- b) Dar transparencia a las funciones y el tratamiento de datos personales.
- c) Seudonimizar lo antes posible los datos personales.
- d) Utilizar un registro de accesos y un procedimiento de gestión de incidencias.

87. La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado:

- a) En el plazo mínimo de 20 días naturales desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
- b) En el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
- c) En el plazo máximo de tres meses desde la recepción de la solicitud en cualquiera de los registros administrativos.
- d) En el plazo máximo de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud en cualquiera de los registros administrativos.

88. Según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, ¿en qué administración se concentra un mayor número de efectivos?

- a) Administración General del Estado
- b) Administración de las CCAA
- c) Entidades locales
- d) No se dispone de este dato

89. Indique cuál de los siguientes datos sensibles no está especialmente protegido por la LOPDGD:

- a) De salud
- b) Administrativos
- c) De religión
- d) De origen racial

90. Según la relación entre el líder y sus seguidores, aquél que adopta un papel pasivo es:

- a) Laissez Faire
- b) Paternalista
- c) Dictador
- d) Democrático

91. ¿En qué momento se debe realizar la Evaluación de Impacto en la Protección de Datos (EIPD) de un tratamiento?

- a) Después del tratamiento para averiguar en qué nos equivocamos.
- b) Cuando la Autoridad de Control abra un expediente sancionador por no haber llevado a cabo la EIPD antes de iniciar el tratamiento.
- c) A mitad del tratamiento cuando toda la normativa está aprobada y los contratos adjudicados.
- d) Antes de iniciarlo y preferentemente desde el diseño del tratamiento.

92. ¿Qué tasa de abandono escolar marca la Estrategia Europa 2020 para la Unión Europea?

- a) 0.05
- b) 0.01
- c) 0.1
- d) 0.2

93. ¿Cuál es la premisa fundamental de la teoría del liderazgo situacional de Hersey y Blanchard?:

- a) Los líderes nacen con rasgos innatos que los hacen aptos para liderar.
- b) Los líderes deben ser expertos en las tareas que realizan.
- c) Los líderes deben ajustar su estilo al nivel de madurez del equipo.
- d) Los líderes deben ser carismáticos y persuasivos para influir en los demás.

94. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece que el incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa reguladas en el capítulo II del título I de la Ley, tendrá la consideración de:

- a) Infracción muy grave a los efectos de aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora.
- b) Infracción grave a los efectos de aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora.
- c) Infracción leve a los efectos de aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora.
- d) Amonestación a sus responsables a los efectos del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora.

95. Según la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio electrónico, el procedimiento de cooperación intracomunitario en el que se propone la realización de acciones urgentes contra un prestador de servicios de la sociedad de la información establecido en la U.E que haya incumplido alguno de los preceptos de la Ley, requiere notificación al Consejo Europeo y al Estado Miembro en el que opera dicho Prestador en un Plazo MÁXIMO de:

- a) 1 mes desde la adopción de las acciones urgentes.
- b) 30 días desde la adopción de las acciones urgentes.
- c) 15 días desde la adopción de acciones urgentes.
- d) Ninguna de las anteriores.

96. Conforme a la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, se entiende por reutilización de la información del sector público:

- a) El uso por personas físicas o jurídicas de documentos elaborados o custodiados por los sujetos previstos en su artículo 2 con fines comerciales distintos del propósito inicial que tenían esos documentos en la actividad de servicio público o de interés general para la que se produjeron, con las excepciones previstas en la Ley.
- b) El uso por personas físicas o jurídicas de documentos elaborados o custodiados por los sujetos previstos en su artículo 2 con fines no comerciales distintos del propósito inicial que tenían esos documentos en la actividad de servicio público o de interés general para la que se produjeron, con las excepciones previstas en la Ley.
- c) El uso por personas físicas o jurídicas de documentos elaborados o custodiados por los sujetos previstos en su artículo 2 con fines administrativos distintos al propósito inicial que tenían esos documentos en la actividad de servicio público o de interés general para la que se produjeron, con las excepciones previstas en la Ley.
- d) El uso por personas físicas o jurídicas de documentos elaborados o custodiados por los sujetos previstos en su artículo 2 con fines comerciales o no comerciales distintos del propósito inicial que tenían esos documentos en la actividad de servicio público o de interés general para la que se produjeron, con las excepciones previstas en la Ley.

97. En relación con el deber de confidencialidad recogido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, están sujetos al mismo solamente:

- a) Los responsables del tratamiento de datos.
- b) Los responsables y encargados del tratamiento de datos, así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de este.
- c) Los responsables y encargados del tratamiento de datos.
- d) Los encargados del tratamiento de datos.

98. De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos personales algunos de los principios que rigen el tratamiento de los datos personales son:

- a) El principio de eficacia, jerarquía, desconcentración y coordinación.
- b) Licitud, lealtad, publicidad y limitación de la finalidad.
- c) Licitud, lealtad, transparencia y limitación de la finalidad.
- d) Licitud, coordinación, transparencia y limitación de la finalidad.

99. Señale la respuesta FALSA. Entre los objetivos de ISA2 se encuentra:

- a) desarrollar, mantener y promover un enfoque holístico hacia la interoperabilidad en la Unión para eliminar la fragmentación en el panorama de la interoperabilidad en la Unión
- b) facilitar la reutilización de las soluciones de interoperabilidad por parte de las administraciones públicas europeas
- c) identificar, crear y explotar soluciones de interoperabilidad que faciliten la ejecución de las políticas y actividades de la Unión
- d) eliminar la interacción electrónica transfronteriza tanto entre las administraciones públicas europeas fomentando una cultura de ciberseguridad europea

100. NO Tiene lugar la pérdida de la condición de funcionario cuando:

- a) Ante la pérdida de la nacionalidad.
- b) Ante la pena principal de inhabilitación absoluta o especial para cargo público.
- c) Ante la pena accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público.
- d) Ante la renuncia a la condición de funcionario en caso de sujeto a expediente disciplinario.

101. Señale la afirmación CORRECTA sobre las características de los modelos de gestión de la calidad:

- a) El nuevo modelo EFQM pasa a contar con 6 criterios de evaluación distribuidos en tres bloques: dirección, ejecución y resultados.
- b) La estructura del modelo CAF se basa en el análisis de 4 agentes facilitadores dentro de la organización: liderazgo, personas, procesos y alianzas.
- c) El método DMAIC utilizado en el modelo Lean Six Sigma hace referencia a estas 5 fases: definir, medir, analizar, incrementar y controlar.
- d) El modelo SERVQUAL de calidad de servicio se basa en la valoración de 5 dimensiones: fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y elementos tangibles.

102. ¿Quién y cuándo presenta el informe de seguimiento sobre el grado de avance de la implementación de la Estrategia TIC?

- a) La Secretaría General de Administración Digital con apoyo de las CMADs, anualmente
- b) La Secretaría General de Administración Digital con apoyo de las CMADs, bienalmente
- c) La Secretaría General de Administración Digital, bienalmente
- d) La Secretaría General de Administración Digital, sin periodicidad definida

103. Según se establece en la LO 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, el derecho de cancelación por parte del interesado deberá ser efectivo en un plazo de:

- a) 10 días.
- b) 15 días.
- c) 20 días.
- d) 1 mes.

104. El artículo 5 de la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, establece la obligación para los operadores que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público o exploten redes públicas de comunicaciones, de conservar los datos (referidos en su artículo 3), durante un plazo de:

- a) 48 meses.
- b) 24 meses.
- c) 12 meses.
- d) 6 meses.

105. La Comisión Sectorial de administración electrónica depende de:

- a) La Conferencia Sectorial de Administración Pública.
- b) La Comisión Permanente del Consejo Superior de Administración Electrónica.
- c) El Director General para el impulso de la Administración electrónica.
- d) Presidencia del Gobierno.

106. Según la ley 19/2013 de transparencia, y en lo referente a la composición de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, está compuesta por (señale la FALSA):

- a) Un Senador.
- b) Un representante de la Federación Española de Municipios y Provincias.
- c) Un representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
- d) Un representante de la Agencia Española de Protección de Datos.

107. Según la Ley 25/2007 de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones:

- a) Si no se establece otro plazo distinto, la cesión de datos por parte de los operadores deberá efectuarse dentro del plazo de 7 días naturales contados a partir de las 8:00 horas del día natural siguiente a aquél en que el sujeto obligado reciba la orden
- b) Si no se establece otro plazo distinto, la cesión de datos por parte de los operadores deberá efectuarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de las 8:00 horas del día laborable siguiente a aquél en que el sujeto obligado reciba la orden
- c) Si no se establece otro plazo distinto, la cesión de datos por parte de los operadores deberá efectuarse dentro del plazo de 7 días naturales contados a partir de las 00:00 horas del día natural siguiente a aquél en que el sujeto obligado reciba la orden
- d) Si no se establece otro plazo distinto, la cesión de datos por parte de los operadores deberá efectuarse dentro del plazo de 24 horas contados a partir de las 8:00 horas del día natural siguiente a aquél en que el sujeto obligado reciba la orden

108. ¿En qué medida las entidades privadas tienen que cumplir la Ley de Transparencia?

- a) Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 150.000 euros.
- b) Cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.
- c) No tienen que cumplir la ley de transparencia.
- d) La cumplirán sin ninguna limitación.

109. De acuerdo con la estructura orgánica del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública (Real Decreto 210/2024, de 27 de febrero), ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la Dirección General de Gobernanza Pública?

- a) Es un órgano con rango de Subsecretaría que depende directamente del Ministro y se encarga exclusivamente de la gestión de recursos humanos y retribuciones en la Administración General del Estado.
- b) Es la Dirección General dependiente de la Secretaría de Estado de Función Pública que ejerce funciones de coordinación organizativa, evaluación de la gestión administrativa, impulso de la gobernanza pública, gobierno abierto y orientación de los servicios hacia el ciudadano y las empresas.
- c) Es un órgano desconcentrado sin personalidad jurídica propia, encargado solo de la inspección de servicios y la elaboración de informes anuales de transparencia.
- d) Depende de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y su principal competencia es la regulación de la inteligencia artificial en la Administración.

110. Según el artículo 35 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos), cuando sea probable que un tipo de tratamiento, en particular si utiliza nuevas tecnologías, por su naturaleza, alcance, contexto o fines, entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, la siguiente figura realizará, antes del tratamiento, una evaluación del impacto de las operaciones de tratamiento en la protección de datos personales:

- a) El responsable del sistema
- b) El responsable de seguridad
- c) El responsable del tratamiento
- d) El encargado del tratamiento

111. ¿Cuál no es un derecho de los interesados según la actual legislación en materia de protección de datos?

- a) Derecho de Supresión
- b) Derecho de Limitación del tratamiento
- c) Derecho a la portabilidad de los datos
- d) Todas las anteriores son verdaderas

112. ¿Qué ley española establece la disponibilidad de nombres de dominio «.es» con caracteres propios de las lenguas habladas en el territorio nacional, como la «ñ»?

- a) No hay ninguna ley en España ni internacional que regule este aspecto de los dominios en internet.
- b) Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
- c) Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.
- d) Ley 56/2007, de medidas de impulso de la sociedad de la información.

113. El ejercicio del derecho de acceso a la información pública, regulado en la Ley 19/2013 de Transparencia, acceso a la información pública y Buen Gobierno:

- a) Será gratuito, y el plazo máximo de resolución en el que se conceda o deniegue el acceso es de 1 mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
- b) Será gratuito, y el plazo máximo de resolución en el que se conceda o deniegue el acceso es de 30 días desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
- c) Requiere pago de tasa pública, y el plazo máximo de resolución en el que se conceda o deniegue el acceso es de 30 días desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
- d) Será gratuito, y el plazo máximo de resolución en el que se conceda o deniegue el acceso es de 15 días desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver y deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado.

114. El documento utilizado para incluir los datos del trámite de creación de empresa:

- a) se denomina Documento Único Empresarial
- b) se denomina Documento Único Electrónico
- c) Se define en la Ley 14/2013
- d) Se define en la Ley 11/2013

115. Entre los vocales del Consejo Consultivo de la Agencia de Protección de Datos existirá:

- a) Un diputado nombrado a propuesta del Congreso de los Diputados y un senador nombrado a propuesta del Senado
- b) Un vocal nombrado a propuesta del Consejo Superior de Informática
- c) Un magistrado nombrado a propuesta del Consejo General del Poder Judicial
- d) Un abogado del Estado

116. ¿Cuáles de los siguientes datos personales NO se incluyen en la categoría de datos especiales?

- a) Las opiniones políticas
- b) Los datos genéticos
- c) Los datos relativos a la salud
- d) Datos patrimoniales

117. Según la pirámide de las necesidades de Maslow, indique qué niveles son descritos como «Necesidades del déficit»:

- a) Reconocimiento, Seguridad, Autorrealización, Fisiología.
- b) Reconocimiento, Afiliación, Seguridad, Fisiología.
- c) Afiliación, Seguridad, Fisiología, Autorrealización.
- d) Autorrealización, Reconocimiento, Afiliación, Seguridad.

118. ¿Cuál de las siguientes conductas NO se recoge en el Estatuto Básico del empleado público como deberes y principios éticos del empleado público?

- a) Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público.
- b) Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización.
- c) Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos.
- d) Influirán en la agilización de trámites o prodecimientos sin justa causa.

119. Según el Plan de Transformación Digital de la AGE, ¿con qué frecuencia de realizarán nuevas declaraciones de servicios compartidos?

- a) Anualmente
- b) Bienalmente
- c) Cada cuatro años
- d) No se define ninguna periodicidad

120. Según el artículo 11 del 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I.; el Consejo se estructura en los siguientes órganos:

- a) La Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno; y otros órganos con nivel orgánico de subdirección general que dependen directamente de la Presidencia.
- b) Director General de Transparencia y Buen Gobierno, Subdirector General de Transparencia, la Subdirección General de Buen Gobierno
- c) Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, y la Subdirección General de Gestión Administrativa
- d) Subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Presidente del consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Subdirector de Régimen Interior e Inspección de Servicios

121. Según lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, ¿en qué plazo prescriben las sanciones por importe igual o inferior a 40.000 euros?

- a) Seis meses.
- b) Un año.
- c) Dos años.
- d) Tres años.

122. Respecto al derecho de acceso, la LOPDGDD indica:

- a) El interesado tendrá derecho a solicitar y obtener, previo pago de los gastos incurridos, información de sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos, así como las comunicaciones realizadas o que se prevén hacer.
- b) El derecho de acceso se entenderá otorgado si el responsable del tratamiento facilitara al afectado un sistema de acceso remoto, directo y seguro a los datos personales que garantice, de modo permanente, el acceso a su totalidad.
- c) El derecho de acceso a qué se refiere este artículo sólo podrá ser ejercitado a intervalos no inferiores a doce meses, salvo que el interesado acredite un interés legítimo al efecto, en cuyo caso podrán ejercitarlo cada 6 meses.
- d) El derecho de acceso sólo podrá ejercerse cuando así lo autorice el Director de la Agencia Española de Protección de Datos.

123. En el Grupo A1 de Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado, el abanico de niveles de complemento de destino previsto para el mismo, es el siguiente:

- a) 28, 29 y 30.
- b) Entre el 26 y el 30.
- c) Sólo el nivel 30.
- d) Entre el 24 y el 30.

124. Cuál no es un derecho de las personas según la LOPDGDD:

- a) Derecho a la limitación del tratamiento
- b) Derecho de acceso
- c) Derecho a cobrar dinero por el tratamiento de sus datos
- d) Derecho de rectificación

125. Según la Ley 25/2007 de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, constituye una infracción grave:

- a) No conservación reiterada o sistemática de los datos a los que se refiere el artículo 3
- b) No conservación en ningún momento de los datos a los que se refiere el artículo 3
- c) El incumplimiento de la llevanza del libro-registro
- d) La conservación de los datos por un período superior al establecido en el artículo 5

126. En la pirámide de Maslow o de la jerarquía de necesidades, ¿cuál es la necesidad que se encuentra en el último nivel?

- a) Necesidades básicas y fisiológicas.
- b) Necesidades de seguridad y protección.
- c) Necesidades de estima (reconocimiento).
- d) Autorrealización.

127. ¿Cuál de las siguientes iniciativas de la Estrategia Europa 2020 hace referencia al objetivo de crecimiento inteligente?

- a) Juventud en movimiento.
- b) Unión por la innovación.
- c) Agenda Digital para Europa.
- d) Todas las anteriores.

128. Están excluidos del ámbito de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico:

- a) Notarios y registradores de la propiedad y mercantiles en el ejercicio de sus funciones públicas
- b) Servicios de venta de arte del patrimonio
- c) Servicios bancarios
- d) Servicios de la Comisión Nacional del Mercado de Valores

129. En caso de conflicto entre el RGPD y la LOPDGDD, ¿cuál se debe aplicar?

- a) Dependerá del artículo en cuestión que se esté aplicando.
- b) Siempre el Reglamento por ser Derecho de la Unión.
- c) Siempre la LOPDGDD por ser Derecho Nacional.
- d) Lo determinará un Tribunal.

130. Europa 2020 tiene como prioridades un crecimiento:

- a) Global, tecnológico y sostenible.
- b) Informado, sostenible y solidario.
- c) Inteligente, sostenible e integrador.
- d) Armónico, estable y social.